por el saldo restante de la deuda, siempre y cuando el pago se efectúe al contado.

Artículo 5º.- De los pagos efectuados con anterioridad: Los deudores tributarios que hayan efectuado el pago al contado o dentro de convenios de fraccionamiento, con anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, por deudas comprendidas dentro del régimen de beneficios, son válidos y no generarán derecho a devolución ni compensación alguna.

Artículo 6º.- Reconocimiento de Deuda: El pago al contado de las deudas tributarias con los beneficios establecidos en la presente ordenanza, implica el reconocimiento de las mismas; por lo que el contribuyente y/o administrado deberá formular el desistimiento escrito de los recursos tributarios que haya interpuesto respecto a la deuda materia de cancelación de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza, para poder acogerse a los beneficios de la misma.

Asimismo, si la deuda o el procedimiento para su recuperación, se encuentre impugnado ante el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial, mediante recurso de apelación, queja o revisión judicial, respectivamente, para acogerse a los beneficios, deberán presentar copia del cargo del escrito de desistimiento presentado ante los respectivos órganos competentes, con las formalidades exigidas según el caso.

Artículo 7º.- Costas Procesales, Gastos Administrativos: Durante la vigencia de la presente ordenanza se condonará el 100% de las costas procesales, gastos administrativos del valor generado por las obligaciones tributarias.

Artículo 8º.- Multas Administrativas: Tendrán un descuento del 90% del monto total de la Multa Administrativa que correspondan a años anteriores al 2019.

Artículo 9º.- Multas Tributarias: Se establece la condonación del cien por ciento (100%) de las multas tributarias, para los contribuyentes que no registren deuda por concepto de Impuesto Predial, o cancelen el mismo a la entrada en vigencia de la presente ordenanza.

Artículo 10º.- Deudas Tributaria y No Tributaria en Cobranza Coactiva: En el caso de existir medidas cautelares trabadas, estas no se levantarán hasta que no se acredite la cancelación total de la deuda con los beneficios establecidos en la presente Ordenanza. La condonación de gastos y costas procesales que se hubieran generado estarán sujetas a la cancelación total de la deuda tributaria y no tributaria vinculada a dicho procedimiento coactivo.

Artículo 11º.- Desistimiento y Reconocimiento de la Deuda: La cancelación de las deudas tributarias y no tributarias con los beneficios otorgados implica el desistimiento automático de los recursos pendientes de revisión o de función (reconsideración, reclamación y/o apelación), por lo que no podrá presentar futuras reclamaciones o recursos administrativos respecto a deudas canceladas al amparo del presente beneficio.

Artículo 12º.- Pagos Anteriores: Los montos pagados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza no generan derecho a la devolución o compensación alguna, excepto los pagos indebidos. Asimismo, los beneficios otorgados en la presente Ordenanza no serán aplicables a las solicitudes de compensación o transferencias de pago, así como a quienes estén tramitando la prescripción de su deuda tributaria y no tributaria.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El periodo de vigencia de la presente Ordenanza es de 18 días calendarios, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, conforme a Ley.

Segunda.- Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Cobranza Coactiva, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad que es de su competencia de acuerdo a sus atribuciones, debiendo prestar el apoyo y facilidades para su cabal cumplimiento.

Tercera.- Facúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias y complementarias para la correcta aplicación de la presente Ordenanza, así como para determinar y aprobar las prórrogas de su vigencia conforme a sus atribuciones.

Cuarta.- Encargar al Secretario General la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano, a la Unidad de Tecnología de la Información la publicación en la página Web de la Municipalidad de El Agustino (www.munielagustino.gob.pe) y a la Sub Gerencia de imagen institucional su correspondiente difusión masiva.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR MODESTO SALCEDO RIOS
Alcalde

1796829-1

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Modifican la Ordenanza Nº108-2012-MDP/C, que regula el uso comercial de la vía pública en el distrito

ORDENANZA Nº 227-2019-MDP/C

Pachacámac, 23 de julio del 2019

EL CONCEJO DISTRITAL DE PACHACÁMAC

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 23 de julio del 2019, el Dictamen Nº 002-2019 de la Comisión de Desarrollo Económico, el Informe Nº 245-2019-MDP-GTDE/SGCAPE de la Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo, el Informe Nº 116-2019-MDP-GDUR-SGOP de la Subgerencia de Obras Públicas, el Informe Nº 097-2019-MDP/GSCMA-SGGRD de la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastres, el Informe Nº 212-2019-MDP/GAJ de Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre el proyecto de ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA Nº 108-2012-MDP/C, y;

CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley Nº 30305, Ley de la Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, asimismo, el Artículo 195º de la norma constitucional, establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo;

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos, proceso en el que se establecen políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias

y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, referente a la definición de las ordenanzas, establece lo siguiente: *"Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.(...)";*

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 74º de la precitada Ley, establece que las municipalidades ejercen de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como la ejecución, fiscalización y control en las materias de su competencia, conforme a la citada Ley y la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el numeral 3.3.2 del Artículo 83º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, correspondiente a las funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales señala lo siguiente*: "Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial*".

Que, mediante la Ordenanza Nº108-2012-MDP/C de fecha 30 de julio del 2012 de nuestra institución edil estableció las normas que regulan el uso comercial de la vía publica en el distrito de Pachacámac y las normas que regulan el funcionamiento y prohibiciones de las actividades clasificadas en los seis (06) rubros permitidos y contemplados en el artículo 21º, Título V de la precitada norma.

Que, con fecha 12 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Ordenanza Nº 1787-MML, norma que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios Públicos de Lima Metropolitana, normatividad que tiene como finalidad establecer normas y criterios administrativos, técnicos y legales que regule el procedimiento para la obtención de la autorización municipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial ambulatoria de bienes y/o servicios en espacios públicos autorizados en la provincia de lima, norma que fue posteriormente modificada por la Ordenanza Nº 1933-MML publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 17 de febrero del 2016.

Que, teniendo en cuenta la observancia de las normas de seguridad ciudadana y orden urbano, no permite que se desarrollen actividades comerciales en la vía pública que generen riesgos potenciales para la vida, el cuerpo, la salud y la seguridad de las personas que transitan por este distrito, específicamente en lo relacionado al giro de Servicio de Cambio de Moneda Extranjera, debiéndose promover acciones tendientes a la formalización de las personas dedicadas a dicha actividad.

Que, en este sentido y teniendo en cuenta que el comercio en la vía pública es una actividad eminentemente transitoria, no sólo porque se realiza en bienes de dominio y uso público sino sobre todo porque es de naturaleza inexorablemente temporal, dirigida sólo a personas de muy escasos recursos como medio asistencial que presta el Municipio para sobrellevar una etapa que, permitiéndole captar recursos económicos, facilite la promoción de sus capacidades para su posterior desempeño en la micro y pequeña empresa fomentando así su desarrollo social, resguardando el derecho de los vecinos del distrito a disfrutar de la ciudad con orden y con un adecuado ambiente urbanístico y teniéndose en cuenta la publicación de la Ordenanza Nº 1787-MML, norma que regula el Comercio Ambulatorio en los Espacios Públicos de Lima Metropolitana y sus modificatorias y la actual coyuntura en materia de seguridad ciudadana en la cual se encuentra inmersa nuestro país resulta necesario que modifiquen diversos aspectos de la Ordenanza Nº108-2012-MDP/C para que los mismos se adecuen a lo expuesto en la Ordenanza Nº 1787-MML y sus modificatorias, así como se deben tener en cuenta que el desarrollo de determinados giros en la vía pública no pueden ocasionar la exposición a la vida de tanto el comerciante que desarrolla la actividad como para los vecinos y ciudadanos que solicitan la misma.

Que, de acuerdo a la Resolución Nº 0022-2019/SEL-INDECOPI, de fecha 08 de febrero 2019 declaran barrera burocrática ilegal lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 232-ML y 141 de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la exigencia de contar con carné sanitario o de salud para todas aquellas personas que brinden servicio atendiendo al público y/o manipulando alimentos sin excepción alguna, contenidas en el artículo 3º de la Ordenanza Nº 232-ML y el artículo 5º de la Ordenanza 141. Este fundamento obedece a que la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y la Municipalidad Metropolitana de Lima no observaron lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, norma que prohíbe expresamente que las autoridades de la Administración Pública exijan contar con carné sanitario o de salud como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, de comercio o afines. Asimismo, conviene precisar que este pronunciamiento no desconoce, de modo alguno, la facultad de los gobiernos locales para efectuar controles posteriores y permanentes en materia de saneamiento, salud y salubridad que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente para el caso de los establecimientos comerciales que realicen actividades económicas;

Que, mediante Informe Nº 245-2019-MDP-GTDE/SGCAPE, la Sugerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo solicita la modificación del Título 1, los artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 16º, numeral 17.4º del artículo 17º, 21º, 23º, 30º, 36º, 38º, 41º, 42º, 43º, 52 y 54º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C e incorporar el artículo 7Aº, 8Aº, los numerales 10 al 19 del artículo 50º, el artículo 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º y 64º a la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C;

Que, con Informe Nº 116-2019-MDP/GDUR-SGOP de la Subgerencia de Obras Públicas, emite opinión favorable a la propuesta de considerar como zonas rígidas y/o prohibidas al tramo comprendido en el Jirón Miguel Grau entre la Av. Víctor Malasquez y la Av. Manchay así como también entre la cuadra 7 y 8 de la Av. Manchay (tramo comprendido entre la Av. 1º de mayo y calle 57 para el uso de comercio ambulatorio, toda vez que corresponde a un entorno de zonas comerciales vecinales y asimismo a la distancia propuesta entre módulos.

Que, con Informe Nº 097-2019-MDP/GSCMA-SGGRD de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastre, emite opinión favorable considerar zonas rígidas todas las áreas de instituciones públicas y privadas encontradas en el primer párrafo del presente documento y muestra su concordancia en declarar zonas rígidas el tramo de la Av. Miguel Grau entre Av. Víctor Malasquez y Av. Manchay.

Que, mediante Informe Nº 212-2019-MDP-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la aprobación de la Ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, de acuerdo a la propuesta de modificación presentada por la Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo, a efecto de adecuarse a los alcances de la Ordenanza Nº 1933-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Que, con Informe Nº 031-2019-MDP/GTDE de Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, el presente informe de modificatoria de la Ordenanza Municipal distrital tiene por objeto adecuar la normativa municipal en diversos aspectos básicos regulados en la Ordenanza Nº 1787-MML, norma que regula el Comercio Ambulatorio en los espacios Públicos de Lima Metropolitana y sus modificatorias, así como constituye una adecuación de dicha normativa a la actual coyuntura en materia de seguridad ciudadana en la cual se encuentra inmersa nuestro país.

Que, el Informe Nº 128-2019-MDP/GM/GPP de Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, señala que la propuesta permite contribuir a los objetivos estratégicos previstos, de acuerdo a lo antes descrito y teniendo en cuenta el informe Nº 212-2019-MDP-GAJ, por lo tanto, emite su opinión favorable a la aprobación de la Ordenanza que modifica la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y con el voto por UNANIMIDAD de los integrantes del Concejo Municipal se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MODIFICATORIA DE LA ORDENANZA Nº 108-2012-MDP/C

Artículo Primero.- Modificar el Título I, Base Legal, Criterios y Definiciones de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

TÍTULO I

BASE LEGAL, CRITERIOS Y DEFINICIONES

• Constitución Política del Perú
• Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.
• D.S. 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
• Ley Nº 30831, norma que modifica la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) con la finalidad de incorporar un plazo para la presentación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres.
• Ordenanza Municipal Nº 02-95-MLM del 02 de abril de 1995, Reglamento del Comercio Ambulatorio en Lima Metropolitana.
• Ordenanza Nº 082-95-MLM- Ordenanza De Salud y Salubridad Municipal
• D.S. Nº 005-91-TR, publicada el 26 de enero de 1991, Reconoce al trabajador Ambulante la Calidad Jurídica de Trabajador Autónomo Ambulante
• R.M. Nº 022-91-TR, publicada el 07 de febrero de 1991, Norma que deben cumplir los trabajadores ambulantes
• Ordenanza Nº 1933-MML, Ordenanza que incorpora, modifica y deroga disposiciones de la Ordenanza Nº 1787-MML, norma que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos de Lima Metropolitana.
• Resolución Nº 002-2019/SEL-INDECOPI, Barrera Burocrática Declarada Ilegal de exigencia de contar con carné sanitario

Artículo Segundo.- MODIFICAR el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 108-2012-MPC/C debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

a) Autorización Municipal.- Documento personal e intransferible que se otorga a una persona natural para el ejercicio del comercio en la vía pública en un módulo o ubicación en delimitado espacio de dominio público. Esta autorización no da derecho de propiedad o permanencia sobre el espacio físico en que se encuentra el módulo o se ejerce la actividad, constituyendo únicamente una ubicación temporal autorizada.

b) Comercio en la vía pública.- La actividad económica que desarrollan los conductores autorizados en zonas o ubicaciones de la vía pública del distrito establecidas por la autoridad municipal, prestando servicios o comercializando bienes bajo las condiciones que dispone la presente Ordenanza.

c) Comerciante autorizado.- Es el comerciante ambulante regulado que cuenta con una autorización municipal vigente, para dedicarse de manera individual, directa, excepcional y temporal al ejercicio de un giro autorizado en una ubicación determinada y regulada del espacio público.

d) Comerciante Regulado.- Persona Natural inscrita en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública, dicha calificación no otorga por si una autorización municipal para desarrollar la actividad comercial consignada en el padrón, debiéndose solicitar la Autorización municipal respectiva para adquirir la calificación de comerciante autorizado.

e) Espacio Público.- Superficie de uso público conformado por vías públicas y zonas de recreación pública (parques, plazas, plazuelas) destinado a la circulación, recreación, donde se ha definido zonas reguladas y zonas rígidas o prohibidas para el desarrollo del comercio ambulatorio temporal debidamente autorizado.

f) Ferias.- Herramienta de promoción comercial que tiene por objetivo fomentar los bienes y/o servicios de la industria nacional, de preferencia de la micro y pequeña empresa. Tiene como característica principal su temporalidad, no pudiendo exceder de treinta (30) días. La autorización se otorgará en espacios públicos regulados, previa evaluación técnico- legal.

g) Mobiliario Urbano.- Es el conjunto de módulos y de ser el caso triciclos que ocupan la vía pública y que sirven para el desarrollo de las actividades autorizadas por la presente Ordenanza.

h) Módulo.- Es el mobiliario desmontable y/o movible destinado exclusivamente para desarrollar la actividad comercial de bienes y/o servicios en el espacio público debidamente autorizado. El Mobiliario deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por cada giro, las mismas que serán aprobadas por la autoridad Municipal competente.

i) Zonas autorizadas.- Lugar de la vía pública donde el conductor autorizado le corresponde desarrollar su actividad económica.

j) Zonas rígidas.- Áreas de la vía pública del distrito, en las que, por razones de ornato, seguridad o de ordenamiento urbano, no se autoriza el ejercicio del comercio en la vía pública.

k) Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública.- Es el registro que contiene la relación de comerciantes ambulantes regulados, reconocidos como tal por la autoridad municipal competente a través de un acto administrativo y/o dispositivo legal que sustente técnica y legalmente su incorporación al mismo, así como su identificación, la ubicación y giros temporales entre otros que la autoridad municipal estime conveniente a efectos de llevar un mejor control..

l) Vía Pública.- Espacio de Propiedad Pública, dominio y Uso publica, el cual se encuentra destinado para el tránsito peatonal y vehicular, que incluye pistas, veredas y similares

m) Software de Comerciantes.- Base de Datos digital sustentada en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública, que cuenta con información relativa a los datos personales, ubicación y giro de las personas naturales que desarrollan actividades comerciales en la vía pública

n) Giro.- Actividad Económica de venta de bienes y/o presentación de servicios debidamente autorizada por esta Institución Edil para ser desarrollada temporalmente y excepcionalmente en vía pública.

o) Zona rígidas o prohibidas.- Áreas del espacio público del distrito, que por razones de ubicarse un monumento histórico, ornato, seguridad o de acuerdo a lo dispuesto en normas complementarias, no se autoría el desarrollo del comercio ambulatorio.

Artículo Tercero.- MODIFICAR el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo 5.- “El plazo de vigencia de la Autorización Municipal es de un (01) año, la misma que vencerá indefectiblemente el mismo día y mes de la emisión del año siguiente de haberse emitido la autorización municipal, pudiéndose renovar con treinta (30) días antes del vencimiento previa evaluación técnica -legal, la Autorización Municipal regulada en la presente norma

es de naturaleza temporal y constituye un procedimiento administrativo de evaluación previa sujeto al silencio administrativo negativo.

Bajo ningún supuesto procederá la solicitud de renovación de la autorización municipal cuando ésta se presente después del vencimiento de la autorización o de la última renovación.

De no solicitarse la renovación de la autorización después de tres meses del vencimiento de la autorización o de la última renovación, se procederá al retiro del módulo, invalidándose el uso de dicho espacio para futuras autorizaciones

La presente Autorización Municipal cesara antes del cumplimiento de su vigencia en los siguientes supuestos:

1. A solicitud del titular, para lo cual deberá presentar una solicitud simple informando el cese de la actividad económica autorizada, siendo dicho procedimiento de aprobación automática.
2. Por fallecimiento del titular
3. De oficio, por falta de uso y aprovechamiento del espacio público por más de quince (15) días calendario sin que el conductor haya solicitado el permiso municipal para ausentarse, lo cual deberá ser acreditado como mínimo con tres (03) constataciones realizadas por el órgano municipal con potestad sancionadora, teniéndose como consecuencia adicional la invalidación del uso de dicho espacio para futuras autorizaciones.

En caso de fallecimiento del titular y producido el cese de oficio, el conyugue que acredite el entroncamiento familiar con el conductor fallecido, acredite tener hijos menores de edad con este y acredite que la actividad solicitada constituye su única fuente de ingreso y medio de subsistencia, previa evaluación técnica – social, podrá solicitar la autorización municipal regulada en la presente norma para la actividad comercial desarrollada para el conyugue fallecido para lo cual deberá presentar los requisitos establecidos en la presente norma adicionalmente del Acta de Defunción de su conyugue, dicho autorización cesara de forma previa a su vencimiento en caso deje de desarrollar la actividad autorizada como única fuente ingreso y medio de subsistencia o ya no cuente hijos menores de edad.

La declaración de Cese de Actividades implicara también la cancelación del registro del conductor en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Publica y del Software derivado de este."

Artículo Cuarto.- MODIFICAR el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 6º.- "La Autorización Municipal, es otorgada por la autoridad municipal competente, solo a personas naturales que cuenten con la categoría de comerciantes regulados al estar inscritos en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública, cumplan con presentar los requisitos establecidos en el Artículo Décimo de la presente Ordenanza, y que tengan como fuente de ingresos el desarrollo de los giros autorizados por la presente norma, el otorgamiento de dicha autorización involucra una evaluación técnico legal y de ser el caso económica-social en donde se verificara los lineamientos generales establecidos en la presente ordenanza encontrándose dentro de estos las normas de comercialización para cada giro regulado en la presente norma, los criterios de ubicación del módulo de venta, las prohibiciones, las zonas rígidas, los giros conformes y no conformes y los parámetros técnicos de los módulos.

Para poder ingresar al Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollen Actividades Comerciales en la Vía Pública del distrito de Pachacámac el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar solitud con carácter de declaración jurada de ingreso al Padrón Municipal.
2. Desarrollar los giros permitidos por la presente norma en el distrito de Pachacámac.
3. Declaración jurada de no haber sido sujeto de queja por parte de los vecinos por inconducta debidamente sustentada en el ejercicio del comercio en vía pública y no haber sido sujeto de infracciones administrativas por el periodo de cuatro (04) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud por desarrollar el comercio en la vía pública sin autorización municipal.
4. Declaración Jurada mediante el cual el administrado comunique que no sobrepasa las dos (02) UIT anuales y que carece de vínculo laboral con sus proveedores, asimismo que el referido solicitante se encuentra en un estado de necesidad económica y social, el cual será derivado al órgano municipal con potestad sancionadora a fin de que verifique la veracidad de las Declaraciones Juradas señaladas en los numerales 3) y 4) emitiéndose el informe correspondiente. Los resultados de las evaluaciones anteriormente descritas serán remitidos a la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, la cual analizara la capacidad sostenible del distrito para el desarrollo de la actividad autorizada y asimismo generar el Plan Integral de Uso Comercial de la Vía Publica y será parte importante de la presente Ordenanza para el distrito, comunicando los resultados de las evaluaciones antes descritas al solicitante mediante un acto administrativo que reviste la forma de carta.

El plazo de evaluación del procedimiento descrito en el párrafo anterior será de treinta (30) días hábiles. El ingreso al Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública otorga la condición de comerciante regulado, mas no otorga la condición de comerciante autorizado para lo cual se requerirá iniciar el procedimiento respectivo presentando los requisitos establecidos en la presente norma. Los Comerciantes que desarrollen las actividades comerciales permitidas por la presente norma y que cuente con autorizaciones municipales otorgadas a partir del 1 enero del 2017 quedan automáticamente incorporados al Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollen Actividades Comerciales en la Vía Pública del distrito de Pachacámac.

En caso de que la solicitud de ingreso al Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollen Actividades Comerciales en la Vía Pública del distrito de Pachacámac sea declarada procedente la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico le asignara al comerciante regulado un código, dicho padrón será publicado en la página web de esta institución edil en el link relativo a la Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo, el referido padrón servirá de base para la elaboración del Software de Comerciantes.

En caso de que dos (02) o más comerciantes regulados inscritos en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollen Actividades Comerciales en la Vía Pública del distrito de Pachacámac presenten solicitudes de autorización municipal de forma simultanea para desarrollar el mismo giro en la misma ubicación, tendrá prelación el comerciante regulado que haya contado con autorizaciones municipales para desarrollar dicho giro en la ubicación solicitada, en caso de que todos los solicitantes hayan contado con autorizaciones municipales para desarrollar el giro solicitado en la misma ubicación, tendrá prelación el comerciante regulado que cuente con una autorización municipal expedida con mayor antigüedad"

Artículo Quinto.- MODIFICAR el Artículo 07º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo 7º. Otorgada la Autorización Municipal, la actividad autorizada deberá ser desarrollada por el comerciante autorizado de forma personal y exclusiva. La Autorización Municipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial será de carácter personal e intransferible, otorgada por unidad familiar, de acuerdo a la evaluación socio económica que se realice, asimismo limitada al giro autorizado y a una ubicación predeterminada, no será renovable en forma automática, de carácter temporal y de forma excepcional.

Excepcionalmente, la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico o el órgano que haga las funciones de esta

podrá autorizar un reemplazo temporal del comerciante autorizado, previa solicitud del comerciante autorizado, hasta por un plazo máximo de 30 días calendario al año en los siguientes casos:

1. Enfermedad eventual o de tratamiento prolongado debidamente comprobada
2. Permiso Pre-Natal o Post-Natal
3. Matrimonio o el fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.
4. Viajes fuera de la provincia de Lima debidamente justificados por enfermad o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

La condición de reemplazo temporal no otorga la calidad de comerciante en la vía pública regulado.

En caso de que el conductor autorizado acredite mediante la documentación correspondiente la condición de persona con discapacidad y/o adulta mayor, esta podrá solicitar contar con un asistente, el cual deberá permanecer en el módulo de forma conjunta con el conductor autorizado, salvo que el mismo constituya también reemplazo temporal del conductor autorizado en los casos regulados en el presente artículo. La vigencia de autorización de asistente expirara al momento de caducar la autorización del conductor autorizado.

La condición de asistente no otorga la calidad de comerciante en la vía pública regulado.

Para solicitar la autorización de reemplazo temporal o asistente se deberá presentar los siguientes requisitos:

1. Solicitud presentada por el conductor autorizado
2. Documento que acredite la causal para solicitar el reemplazo temporal o el contar con un asistente
3. Copia del Documento Nacional de Identidad de la persona natural que desempeñara las funciones el reemplazo temporal o asistente

La presente solicitud será resuelta mediante un acto administrativo que reviste la forma de carta o documento simple la cual dará cuenta de la procedencia o no de dicha solicitud. No está permitido que el reemplazo temporal o asistente sea un menor de edad.

Artículo Sexto.- INCORPORAR el Artículo 7Aº a la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 7A - La presente Autorización Municipal se otorga mediante acto administrativo escrito que reviste forma de resolución y deberá contener de manera obligatoria:

a) Número y fecha de la resolución de autorización.
b) Nombre completo del comerciante, documento nacional de identidad y domicilio real.
c) Código registrado en el Padrón Municipal de Comerciantes que desarrollan Actividades Comerciales en la Vía Pública.
d) Nombre de la organización a la que pertenece el comerciante, de ser el caso.
e) Giro autorizado.
f) Ubicación del espacio público en el que se desarrollará la actividad comercial.
g) Horario en el que va a desarrollar la actividad comercial de acuerdo al giro autorizado.
h) Plazo de vigencia de la autorización, indicando fecha de vencimiento.
i) Indicaciones, disposiciones y/o condiciones de la autorización

Artículo Séptimo.- INCORPORAR el Artículo 8Aº a la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 8A. La autorización Municipal temporal se otorgará al comerciante que cumpla con los requisitos que señale la presente ordenanza, consiste en una resolución procedente y es el único documento identificatorio que faculta a la persona natural a ejercer una actividad comercial de bienes y/o servicios en los espacios públicos debidamente regulados y señalados por la Gerencia Correspondiente. La autorización no es de aprobación automática, si no de evaluación previa sujeta a silencio administrativo negativo. Esta autorización no da derecho de propiedad, posesión o permanencia sobre el espacio físico en el que se encuentra el módulo o se ejerce la actividad, constituyendo únicamente una ubicación temporal autorizada, sin derechos sucesorios.

Artículo Octavo.- MODIFICAR el Artículo 16º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

"Artículo 16º. La Municipalidad de Pachacámac determinará la cantidad de módulos por giro y dispondrá su ubicación las cuales se adecuarán a la zonificación, planos catastrales y de acuerdo a la información emitida por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural en base a las zonas rígidas y prohibidas. Asimismo, la cantidad de módulos y ubicaciones serán evaluados de acuerdo al Plan Integral que se generará en base al Padrón Municipal.

Artículo Noveno.- MODIFICAR el numeral 17.4º del artículo 17º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

17.4. En el tramo comprendido en Jr. Miguel Grau entre la Av. Víctor Malasquez y la Av. Manchay, así como también entre la cuadra 7 y 8 de la Av. Manchay (tramo comprendido entre Av. 1ro de mayo y Calle 57) se considerarán como zonas rígidas y/o prohibidas para el uso de comercio ambulatorio, en las demás ubicaciones autorizadas de acuerdo al Plano de Zonas Reguladas emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural los módulos no deberán ser menor a 20.0m, uno del otro.

Artículo Décimo.- MODIFICAR el Artículo 21º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo 21º "Las actividades permitidas para el comercio en la vía publica en las zonas autorizadas por la Municipalidad de la Pachacámac son:

Rubro 1.- Venta de productos de origen Industrial que comprende.

a. Golosinas y afines, debidamente envasados con registro sanitario y con fecha de vencimiento vigente.	CÓDIGO G 001

Rubro 2.- Venta de Productos perecibles que comprende.

a. Venta de Frutas o Verduras.	CÓDIGO G 002
b. Venta de Productos Naturales, con registro sanitario	CÓDIGO G 003

Rubro 3.- Venta de productos preparados al día, que comprende.

a. Bebidas saludables. Emoliente, quinua, maca, soya.	CÓDIGO G 004
b. Potajes tradicionales.	CÓDIGO G 005
c. Dulces tradicionales.	CÓDIGO G 006
d. Sándwiches.	CÓDIGO G 007
e. Jugo de Naranja y similares.	CÓDIGO G 008
f. Canchitas, confitería y similares.	CÓDIGO G 009

Rubro 4.- Venta de Objetos de uso duradero.

a. Mercerías, artículos de bazar y útiles de escritorio	CÓDIGO G 010
b. Diarios y revistas, libros y loterías.	CÓDIGO G 011
c. Monedas y estampillas.	CÓDIGO G 012
d. Artesanías.	CÓDIGO G 013
e. Artículos religiosos.	CÓDIGO G 014
f. Artículos de limpieza.	CÓDIGO G 015
g. Pilas y relojes.	CÓDIGO G 016

Rubro 5.- Servicios.

a. Duplicado de llaves. Cerrajería.	CÓDIGO G 017
b. Lustradores de calzado.	CÓDIGO G 018
c. Artistas plásticos y retratistas.	CÓDIGO G 019
d. Fotografías	CÓDIGO G 020

Artículo Décimo Primero.- MODIFICAR el Artículo 23º e incorporar el numeral 23.5 a la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C, debiendo de quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo 23º. Para la venta del rubro 3 se deberá cumplir con las siguientes disposiciones.

23.1. Los Alimentos se expenderán en envases descartables.
23.2. Los recipientes que los portan deberán estar en perfecto estado de higiene o conservación y contar con tapas o cubiertas de protección adecuada.
23.3. Cada vendedor deberá usar un uniforme consistente en Guardapolvo o mandil blanco, chaqueta, gorro o toca, gorro de color blanco, guante de látex o descartables.
23.4. Cada vendedor deberá entregar las muestras de sus productos a la autoridad Municipal para la certificación por el laboratorio bromatológico cada vez que lo solicite.

Artículo Décimo Segundo.- MODIFICAR el artículo 30º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 30º "Para obtener la Autorización Municipal regulada en la presente norma o para su renovación, el solicitante deberá presentar la siguiente documentación:

1. Ser comerciante regulado
2. Presentar una Solicitud con carácter de Declaración Jurada de acuerdo al formato gratuito establecido por la municipalidad para dicho procedimiento.
3.- Adjuntar dos (02) fotografías tamaño carné.
4. Indicar el número de comprobante de pago por derecho TUPA

Artículo Décimo Tercero.- MODIFICAR el artículo 36º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 36º "El Comerciante Informal autorizado se encuentra obligado al pago por concepto de SISA (tributo) de forma adelantada anual o fraccionada por mes al valor de un (01) nuevo sol (S/1.00) diario, el cual será pagado en el área de Tesorería de la Municipalidad, quien entregará al comerciante un comprobante debidamente visado por la unidad de Registro y Recaudación de la Oficina de Rentas.

Artículo Décimo Cuarto.- MODIFICAR el artículo 38º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 38º. En caso que el comerciante informal autorizado no cumpla con su obligación de pagar la SISA (TRIBUTO) por el plazo de dos meses consecutivos o no consecutivos injustificados se procederá a retirar el módulo del lugar autorizado hasta que el comerciante cumpla con cancelar la deuda. De suceder la misma situación antes descrita por tercera vez se procederá al retiro definitivo del módulo y a la revocación de la autorización municipal.

Artículo Décimo Quinto.- MODIFICAR el artículo 41º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 41º.- Corresponde a la Gerencia de Fiscalización y Control ejercer las funciones de supervisión y control de las disposiciones sobre la materia, así como de velar por el fiel cumplimiento de las mismas, actuando conforme a sus funciones y competencias.

Artículo Décimo Sexto.- MODIFICAR el artículo 42º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 42º. "Las Funciones de la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico y la Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo en materia de comercio informal estarán en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad de Pachacámac.

Artículo Décimo Séptimo.- MODIFICAR el artículo 43º de la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 43º. "La Gerencia de Fiscalización y Control o el área que cumpla sus funciones de acuerdo al Reglamento de Aplicación de Sanciones (RASA), podrá sancionar las infracciones que cometan los comerciantes informales. Así mismo, está facultada para decomisar mercadería de dudosa procedencia, adulterada, de contrabando y de comercio no autorizado, que se hayan ubicado en zonas restringidas o intangibles que alteren la tranquilidad del vecindario, levantando la respectiva acta de decomiso, retención o incautación en concordancia con la Ordenanza Municipal Nº 139-MDP/C y modificatoria Ordenanza Municipal Nº 142-2015-MDP/C, artículo 118º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 165º del D.S. 006-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo Décimo Octavo.- INCORPORAR los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 al artículo 50º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C, Revocatoria de la Autorización Municipal:

10. La acreditación del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza.
11. Tener algún tipo de relación laboral o asociativa con los proveedores y/o condición de vendedor mayorista.
12. El uso o la conducción de más de un módulo en los espacios públicos para el ejercicio de la actividad comercial o de servicio, dentro y/o fuera de su jurisdicción.
13. Tener en propiedad y/o alquiler un local comercial fuera o dentro de su jurisdicción.
14. La verificación de la capacidad solvente como consecuencia de realizar otra actividad comercial o prestación de servicio distinta al de la autorizada en la vía pública, encontrándose en condición de propietario o conductor de otro comercio.
15. No respetar la ubicación autorizada por la autoridad municipal.
16. La transferencia, alquiler, cesión en uso o usufructo o ceder bajo cualquier modalidad la autorización municipal, la actividad comercial, la ubicación o el mobiliario.
17. Tener otros módulos a través de familiares o terceros.
18. Desarrollar giros distintos y/o adicionales al autorizado.
19. Contravenir las normas municipales en materia de seguridad, higiene, salubridad y/u ornato.

Artículo Décimo Noveno.- MODIFICAR el artículo 52º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo quedar redactado de la siguiente forma:

Artículo 52.- CONCEPTO DE FERIA: Lugares Cerrados o abiertos autorizados expresamente por la Municipalidad mediante la herramienta de la promoción comercial que tiene por objeto fomentar los bienes y/o servicios de la industria nacional, de preferencia de la micro y pequeña empresa. Tiene como característica principal su temporalidad, no pudiendo exceder de treinta (30) días. La autorización se otorgará en espacios públicos o privados regulados, previa evaluación técnica-legal, la autorización se aprueba o desaprueba mediante Resolución de Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico u el órgano que ejerza sus funciones, para lo cual deberá de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 54º de la presente Ordenanza, pudiendo ser renovable a solicitud del promotor o administrado y previa evaluación del órgano encargado. La Autorización es personal e intransferible.

Artículo Vigésimo.- MODIFICAR el artículo 54º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 54º Requisitos.

1. Presentar Solicitud.- Declaración Jurada, suscrita por el representante legal de ser el caso.
2. Plano de Ubicación y distribución de la Feria.
3. Plan de Seguridad.
4. Propuesta de modulación.
5. Relación de feriantes con sus respectivos números de ubicación y giro a desarrollar.
6. Documento que acredite el suministro de energía eléctrica, cuando corresponda.
7. Pagar derecho de trámite por feria, módulo o stand, de conformidad a lo dispuesto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Tupa.

Artículo Vigésimo Primero.- INCORPORAR el artículo 57º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 57. Obligaciones y Prohibiciones del comerciante ambulante autorizado y feriantes autorizados.

1. Obtener la autorización municipal temporal para el desarrollo de la actividad comercial en el espacio público previo al ejercicio del comercio ambulatorio y a la instalación de ferias en los espacios públicos.
2. Conducir, personalmente el módulo quedando prohibida la presencia de terceras personas no autorizadas, desarrollar únicamente el giro autorizado por la autoridad municipal dentro del horario determinado, en el espacio determinado.
3. Exhibir en un lugar visible la autorización.
4. Acatar los parámetros técnicamente aprobados sobre modulación, relativas al diseño, colores, material y medidas establecidas por la autoridad municipal, así como mantener un buen estado de conservación al mobiliario urbano.
5. Mantener limpio el espacio público autorizado en un ámbito no menor de dos metros a la redonda, debiendo contar con un depósito con tapa tipo vaivén con una bolsa interna, para su fácil recojo, de tamaño regular adherido al módulo para el depósito de desperdicios, haciéndose responsable de la limpieza de los desechos que sus clientes arrojen en los espacios públicos.
6. Mantener una adecuada higiene personal, vestir mandil o uniforme designado que lo identifique como comerciante autorizado. De la misma manera cuando se trate de expendio de alimentos envasados y/o preparados el uniforme será chaqueta blanca con manga y gorro blanco, conforme las normas sanitarias. En caso de comerciantes de frutos y verduras se usará la chaqueta y gorro color verde de acuerdo a la norma de MINSA.
7. Garantizar la adecuada calidad y el buen estado del producto, almacenando los productos en condiciones adecuadas e higiénicas.
8. Respetar los compromisos asumidos en la declaración jurada y mantener las condiciones que permiten tener vigente la autorización por el plazo máximo según lo establecido en la presente norma.
9. Acatar las disposiciones de la Autoridad Municipal, así como dar facilidades para realización de las inspecciones y/o notificaciones.
10. Asistir a los cursos de capacitación y/o apersonamientos que la autoridad disponga.
11. Prestar apoyo a la autoridad municipal en aspectos de seguridad ciudadana.
12. El comerciante que realice en los espacios públicos por comerciantes no autorizados y/o ambulantes, que no estén inscritos en el padrón municipal, es considerado como comercio irregular y su ejercicio dará lugar a sanciones establecidas en el Reglamento de Aplicaciones de Sanciones Administrativas del distrito de Pachacámac aplicadas por la Gerencia de Fiscalización en las líneas que desarrolle sus funciones.

Artículo Vigésimo Segundo.- INCORPORAR el artículo 58º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 58º.- RESARCIMIENTO.- Las Ferias autorizadas en los espacios públicos o en los locales públicos o privados que dañen o causen perjuicio al ornato, monumentos, bienes públicos o privados y/o áreas verdes, deberá reponerlos dejándolos en buen estado de conservación

Artículo Vigésimo Tercero.- INCORPORAR el artículo 59º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 59º.- REVOCACIÓN La feria puede ser revocada por la Autoridad Municipal por razones de interés público o por estar en contra de las disposiciones municipales, inclusive antes del plazo de vencimiento. La Municipalidad revocará la Feria de Promoción Municipal de comprobarse las siguientes infracciones:

1. La adquisición o comercialización de mercadería robada y/o adulterada, falsificada o piratería, que atente contra la salud, la moral, las buenas costumbres la industria nacional o a los derechos de propiedad intelectual.
2. La venta y/o consumo de sustancias tóxicas, adictivas, drogas y/o cualquier otro producto que pueda alterar la conducta de los expositores, participantes y/o de las personas allegadas.
3. Comercialización de productos no autorizados por la Municipalidad en el giro respectivo.
4. Por consumo de alcohol. Están exceptuadas las bebidas típicas, las mismas que no deberán consumirse en el recinto ferial, salvo que se sirva por copas y sean para degustación, promoción o complemento de comidas.

Artículo Vigésimo Cuarto.- INCORPORAR el artículo 60º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera**:**

Artículo 60.- CONDICIONES DE LOS RECINTOS FERIALES

1. El Recinto Ferial debe de estar ubicado en terrenos o zonas autorizadas por la Municipalidad.
2. El Recinto Ferial, deberá contar con un stand administrativo con atención permanente por el organizador, quien se encargará de brindar informes, recibir reclamos y/o sugerencias, así como recepcionar documentación y velar por el buen funcionamiento de la feria.
3. El Recinto Ferial deberá reunir las condiciones mínimas e indispensables de acceso y servicios para personas con discapacidad, la misma que deberá de contar con las condiciones de seguridad que deberá de evaluar la Subgerencia de Gestión de Desastres o el órgano encargado que ejerza sus funciones
4. El recinto Ferial deberá reunir las condiciones mínimas de higiene y salubridad; siendo necesario informe técnico de la Gerencia de Fiscalización y Control.
5. Los stands deberán estar ubicados necesariamente dentro del recinto ferial y estarán distribuidos por tipo de giro y/o actividades aprobados por la Municipalidad. Los Mismos que deberán permitir un fácil acceso al interior de éste, así como una rápida salida (rutas de acceso y rutas evacuación).

Artículo Vigésimo Quinto.- INCORPORAR el artículo 61º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 61º.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
El horario de funcionamiento de la feria será de lunes a jueves de 9:00 a 21:00 horas y los días viernes a domingo de 09:00 a 23:00 horas. La música, indistintamente del origen o medio, no deberá exceder de las 21:00 horas.

Artículo Vigésimo Sexto.- INCORPORAR el artículo 62º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 62º.- ACONDICIONAMIENTO

1. Los linderos del Recinto Ferial deberán ser de estructura rígida con material no inflamable.

2. Los stands deberán ser de estructura metálica (aluminio) tubular de fácil montaje y desmontaje, con panelería o paredes en triplay, melanina o fórmica y/o material no inflamable (tela uniforme), sin alterar el ornato público.

3. En el caso de Feria Gastronómica, los stands no podrán ser de material inflamable.

4. Las instalaciones eléctricas deberán estar sujeta de acuerdo a la normativa vigente contemplada en el Código Nacional de Electricidad.

5. Las luminarias deberán contar con instalaciones fijas.

6. Las dimensiones de cada stand serán de 2.50 m por 2.00 m, para las Ferias cerradas.

7. Las dimensiones de cada stand en las ferias abiertas serán definidas garantizando el libre tránsito peatonal y vehicular no excediéndose de los 3 m2.

8. El Recinto Ferial deberá contar con servicios higiénicos portátiles los cuales serán dos (02) para damas, dos (02) para varones y uno (01) para discapacitados por cada 100 módulos. Se exceptúa los casos en que el recinto ferial está ubicado a menos de 100 metros de baños públicos.

9. Deberá contar con Señalizaciones de seguridad.

10. Deberá contar con la cantidad apropiada de agente extintor de acuerdo a la normativa vigente señalada en el Reglamento Nacional de Edificaciones y en la Norma Técnica Peruana.

11. Contar con tachos ecológicos de colores para la selección de residuos sólidos por cada 20 stands, los cuales se instalarán en lugares periféricos del recinto ferial.

12. Los trabajos de construcción, decoración e instalación de la Feria y de los stands son de cuenta, costo, riesgo y responsabilidad de los feriantes en coordinación con la Municipalidad.

13. Los muebles, accesorios y otros elementos de decoración deben estar en óptimas condiciones por seguridad y ornato. No debe interferir los accesos en las áreas que impidan los libres de acceso al recinto ferial ni afecten el ornato.

Artículo Vigésimo Séptimo.- INCORPORAR el artículo 63º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 63º.- SANCIONES

1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, será sancionada con la imposición de una multa, cierre o clausura del stand y/o feria; de acuerdo a las infracciones detectadas y aplicadas a la persona natural o jurídica que realiza la conducta omisiva o activa de la infracción sancionable, de conformidad con el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad de Pachacámac vigente, las cuales han sido debidamente publicadas.

2. La Municipalidad formulará denuncia al expositor feriante ante las autoridades competentes, cuando haya indicios razonables de que se comercializa mercadería adulterada o que constituya peligro para la vida o la salud u otras figuras que se encuentren contempladas como faltas o delitos en el Código Penal o leyes especiales

Artículo Vigésimo Octavo.- INCORPORAR el artículo 64º de la Ordenanza Municipal Nº 108-2012-MDP/C debiendo de quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 64º.- RETIRO Y DESMONTAJE

La Municipalidad trasladará, por cuenta, costo y riesgo de los feriantes, las instalaciones y mercadería que no hayan sido retiradas dentro del período de desmontaje de la Feria. Todos los gastos y riesgos ocasionados por estos trabajos serán de cargo de los feriantes o expositores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Precísese que toda referencia efectuada por la Ordenanza Nº 108-2012-MDP/C y modificatoria al órgano competente deberá entenderse realizada a la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico o el órgano municipal que haga las funciones de esta.

Segunda.- Lo dispuesto en la presente ordenanza también será de aplicación a todas las solicitudes de autorizaciones municipales temporales para el uso comercial de la vía pública para los giros de Venta de productos de origen Industrial que comprende, Golosinas y afines, debidamente envasados con registro sanitario y con fecha de vencimiento vigente, Venta de Productos perecibles que comprende, Venta de Frutas o Verduras, Venta de Productos Naturales, con registro 10, Venta de productos preparados al día, que comprende, Bebidas saludables. Emoliente, quinua, maca, soya, Potajes tradicionales, Dulces tradicionales, Sándwiches, Jugo de Naranja y similares, Canchitas, confitería y similares. Venta de Objetos de uso duradero Mercerías, artículos de bazar y útiles de escritorio, Diarios y revistas, libros y loterías, Monedas y estampillas, Artesanías, Artículos religiosos, Artículos de limpieza, Pilas y relojes. Servicios, Duplicado de llaves. Cerrajería, Lustradores de calzado, Artistas plásticos y retratistas, Fotografías ingresadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma y que se encuentren en trámite.

Tercera.- Las autorizaciones para el desarrollo en la vía publica referentes a los giros de Venta de productos de origen Industrial que comprende, Golosinas y afines, debidamente envasados con registro sanitario y con fecha de vencimiento vigente, Venta de Productos perecibles que comprende, Venta de Frutas o Verduras, Venta de Productos Naturales, con registro sanitario, Venta de productos preparados al día, que comprende, Bebidas saludables. Emoliente, quinua, maca, soya, Potajes tradicionales, Dulces tradicionales, Sándwiches, Jugo de Naranja y similares, Canchitas, confitería y similares. Venta de Objetos de uso duradero Mercerías, artículos de bazar y útiles de escritorio, Diarios y revistas, libros y loterías, Monedas y estampillas, Artesanías, Artículos religiosos, Artículos de limpieza, Pilas y relojes. Servicios, Duplicado de llaves. Cerrajería, Lustradores de calzado, Artistas plásticos y retratistas, Fotografías, expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma mantendrán la vigencia establecida en dicha autorización, siendo de aplicación la vigencia establecida en la presente ordenanza al momento de que dicho conductor renueve o solicite una nueva autorización para el giro permitido.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Segunda.- Forma parte integrante los siguientes Anexos:

Anexo Nº 01 – Formato de Solicitud con carácter de Declaración Jurada para la Autorización Municipal Temporal del Uso Comercial de la Vía Pública.

Segunda.- Encargar la difusión y cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, la Subgerencia de Comercialización, Anuncios y Promoción del Empleo y la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y asimismo a la Gerencia de Fiscalización y Control.

Tercera.- Disponer que la Secretaría General de esta institución edil publique el presente dispositivo en el Diario Oficial El Peruano, y a la Subgerencia de Estadística e Informática la publicación de la presente ordenanza en el Portal Institucional de La Municipalidad de Pachacámac www.munipachacamac.gob.pe; Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe y el Portal de Servicios al Ciudadano www.serviciosalciudadano.gob.pe**.**

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO

(FORMULARIO GRATUITO)

NÚMERO DE EXPEDIENTE FECHA DE RECEPCIÓN
Para uso exclusivo del Módulo de Atención

MOTIVO:
( ) Comercio Ambulatorio en Espacios Públicos del Cercado de Lima
( ) Feria en Espacios Públicos del Cercado de Lima
Marcar con un (X) segun corresponda.

CODIGO DE SISCOM
Para uso exclusivo del Módulo de Atención

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

1. APELLIDOS Y NOMBRES

2. D.N.I./C.E. | 3. RUC (OPCIONAL) | 4. CORREO ELECTRÓNICO Y/O TELÉFONO

5. DOMICILIO - AV./JR./CALLE/PASAJE/OTRO | Nº | INT. | MZ. | LOTE | 6. URB./AA.HH./DISTRITO/OTRO | 7.PROGRAMA AL QUE PERTENECE

II. DATOS DEL MÓDULO

8. UBICACIÓN - AV. / JR. / CALLE / PASAJE /OTRO | 9. GIRO

III. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL MÓDULO/FERIA

De las mejores referencias posibles de la ubicación del módulo, identificando los jirones, calles, o avenidas aledañas y frontis.

Otras referencias

.....

.....

.....

.....

IV. REPRESENTANTE LEGAL (De los feriantes o en casos de incapacidad absoluta y/o relativa de los comerciantes regulados)

10. APELLIDOS Y NOMBRES | 11. D.N.I./C.E.

V. AYUDANTE (casos de discapacidad y/o condición de adulto mayor de los comerciantes regulados)

12. APELLIDOS Y NOMBRES | 13. D.N.I./C.E.

VI. REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A ESTA SOLICITUD

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-

VII. DECLARACIÓN JURADA, Declaro bajo juramento que:

a) Cumplo con toda la normatividad vigente aplicable que regula la actividad para la cual solicitó autorización temporal.
b) Conduciré en forma personal y directa el desarrollo de la actividad autorizada.
c) Respetare la ubicación que me autorizará la Municipalidad
d) Cuento con el modulo y uniforme establecidos por la Municipalidad para el desarrollo del giro que estoy solicitando.
e) Tengo conocimiento que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrá aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocándose o dejándose sin efecto la autorización que se me otorgué como consecuencia de esta solicitud.
f) Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control posterior a las autoridades municipales competentes.

Firma del Solicitante/Representante Legal /Tutor - Curador

DNI./CE. :

VIII. OBSERVACIONES

.....

.....

.....

.....

1796594-1